

1. 업무개요

물환경본부 하수도처(○○○○○부, 이하 “○○○○○부”라 함)는 소프트웨어 개발 사업의 성공적인 추진을 위하여 소프트웨어 등 관련 분야 전문가로 구성된 전문위원회를 구성·개최하여 과업 내용 확정 및 적정 사업 기간 산정하고 향후 과업 추진 중 발생하는 과업 변경사항 심의에 우선 활용하고자 소프트웨어 사업 과업심의위원회를 운영하고 있다.

그리고, ----- ---- -- 소프트웨어 개발 용역 및 감리용역(--, --)에 대하여 과업심의위원회를 0000. 0. 0.(♣) 개최하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

「소프트웨어 진흥법」 제50조(소프트웨어사업 과업심의위원회)에 따르면, 국가 기관 등의 장은 소프트웨어사업의 추진에 관한 과업내용의 확정, 과업내용 변경의 확정 및 이에 따른 계약금액·계약기간 조정 사항을 심의하기 위하여 소프트웨어 사업 과업심의위원회(이하 “과업심의위원회”라 한다)를 두어야 한다고 규정하고 있다.

같은 법 시행령 제45조(소프트웨어사업 과업심의위원회의 구성)에 따르면, 과업심의위원회는 위원장 1명을 포함한 5명 이상 10명 이내의 위원으로 구성하고, 위원은 해당 국가기관 등에 소속되지 않은 위원이 전체 위원의 과반수가 되도록 해야 하며, 위촉된 위원의 임기는 2년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다고 규정하고 있다.

같은 법 시행령 제46조(과업심의위원회의 운영 등)에 따르면, 과업심의위원회의

회의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 심의·의결한다고 규정하고 있다.

따라서, 소프트웨어사업 과업심의위원회를 운영하기 위해서는 관련 법령에 따라 위원을 5명 이상 10명 이내로 구성하고 임기를 2년으로 위촉하여야 하고, 과업심의위원회 회의 시에는 재적위원 과반수 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 심의·의결하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○부에서는 ----- ---- -- 소프트웨어 개발 용역 및 감리 용역 (--, --)을 추진하면서 「소프트웨어 진흥법」에 따라 정보화사업 과업심의위원회를 개최하고자 [표 1]과 같이 위원을 구성하여 계획 보고(0000. 0. 0.) 하였고, 0000. 0. 0.(♣) 과업심의위원회 개최하여 심의 결과 “승인”으로 의결하였다.

[표 1] 과업심의위원회 위원 구성 현황

구분	소속	직위	성명	비고
위원장			-	위원 중 호선
내부위원	-----부	--	---	서면심의
	-----부	--	---	서면심의
외부위원	-----원	-----	---	
	-----협회	-----	---	
	(주)---	--	---	
간사	---처	--	---	사업담당

물환경본부 하수도처 종합감사 기간 중 ○○○○○부에서 운영하는 과업심의 위원회의 구성 및 운영에 대한 적정성을 확인한 결과, 관련 법령에 따라 위원은 5명 이내로 구성하고 공단에 소속되지 않은 위원이 전체 위원의 과반수로 구성되어 적정하게 운영하고 있었으나, 위원에 대한 위촉 시 별도의 임기가 없이 심의 안전 별로 위원을 위촉하고 있었다.

또한, ----- -- -- 소프트웨어 개발 용역 및 감리 용역(--, --)의 과업 심의위원회 회의를 개최하면서 관련 법령에 따라, 재적위원 과반수 출석과 출석 위원 과반수의 찬성으로 심의·의결하여야 하나, [표 2]와 같이 출석위원 2명, 서면 심의위원 3명으로 위원 5명이 출석한 것으로 판단하여 과업심의위원회를 개최하였다.

[표 2] 과업심의위원회 회의 출석 현황

구분	소속	직위	성명	비고
내부위원	-----부	--	---	서면심의
	-----부	--	---	서면심의
외부위원	-----원	-----	---	출 석
	-----협회	-----	---	출 석
	(주)---	--	---	서면심의

하지만, 통상적으로 “출석”이란 어떤 자리에 나와 참석한다는 의미로서(☞☞ ☞☞원 표준국어대사전 참조) 실제 회의에 참석하지 않고 서면으로 심의한 것을 “출석”한 것으로 볼 수는 없다고 법제처¹⁾에서 해석하고 있다.

1) 법제처 법령 해석 사례(2017. 8. 8.): “출석”이란 어떤 자리에 나와 참석한다는 의미로서 실제 회의에 참석하지 않고 서면으로 심의한 것을 “출석”한 것으로 볼 수는 없음.

그리고, 「소프트웨어 진흥법」 시행령 제46조(과업심의위원회의 운영 등)에서는 회의를 어떤 방식으로 개최할 것인지에 대한 규정이지 회의에 참석하는 위원의 출석에 대한 예외 사유를 규정한 것은 아니므로 “출석 회의”로 개최한다면 실제로 회의에 참석하는 행위만을 “출석”으로 보아야 할 것이므로 서면심의를 통한 심의 또는 의결하는 행위를 한다고 하더라도 그러한 서면심의와 “출석”을 같은 것으로 취급할 수 없다.

따라서, 본 과업심의위원회는 서면심의로 출석한 3명의 위원을 “출석”으로 인정할 수 없어 재적위원 중 2명만 출석함에 따라 출석 정족수(과반수 이상)를 미 준수하여 과업심의위원회 개최가 성원 될 수 없음에도 과업심의위원회 개최 후 심의·의결하는 등 과업심의위원회를 부적정하게 운영하였다.

4. 관련자(부서) 의견

○○○○○부에서는 소프트웨어 과업심의위원회를 발주부서별로 운영함에 따라, 공단 소속 외 위원(외부위원)은 직접 섭외하거나 전문기관(☒☒☒☒☒☒원) 추천 명단을 활용하며, 이에 외부위원의 위촉기간은 참여한 과업심의위원회 계획보고일부터 결과보고일까지로 볼 수 있습니다. 만약 타 위원회(예 : 기술자문위원회)와 같이 공단 차원의 과업심의위원회 위원 풀을 구성·운영할 경우, 관련 규정에 명시된 외부위원의 위촉기간(2년, 1회 연임)을 적용하는 것이 가능합니다.

또한, ----- ---- -- 소프트웨어 과업심의위원회 개최 관련, 해당 외부위원(--- 위원)이 개최 당일 참석이 불가함을 확인하여 서면심의로 전환한 점, 코

로나 19 유행으로 대면심의를 가급적 자제하는 분위기 등 당시 상황의 특수성을 고려 할 필요가 있다고 의견을 제시하였습니다.

5. 조치할 사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 과업심의위원회의 출석정족수(과반수 이상)를 미준수함에도 과업심의위원회 개최 및 심의·의결하는 등 과업심의위원회를 부적정하게 운영한 물환경본부 하수도처 ○○○○○부(현 ◆◆◆◆◆실 □□□□부) ▽급 ◁◁◁에게 “경고” 조치하시기 바랍니다. 【경고】